

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 747/2532 นาย อรพงศ์ พิชญ์พงศ์ศา
นาย นันทวัฒน์ นันทนาวัฒน์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 24, มาตรา 183, มาตรา 226, มาตรา 227

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยไปร่วมกันยื่นคำขอทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินที่โจทก์ จำเลยและผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินร่วมกัน จำเลยให้การต่อสู้เพียงว่าที่ดินส่วนของโจทก์มีบุคคลภายนอกครอบครองปรักษ์จนได้กรรมสิทธิ์แล้ว จำเลยจึงไม่อาจไปยื่นคำขอทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินร่วมกับโจทก์ได้ ศาลชั้นต้นสั่งให้สืบพยานจำเลยแล้ววินิจฉัยว่า คำให้การจำเลยไม่มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปพิพากษาให้จำเลยไปยื่นคำขอทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินดังนี้ การที่ศาลชั้นต้นสั่งให้สืบพยาน จำเลยแล้วยกปัญหาข้อกฎหมายขึ้นวินิจฉัย ทำให้คดีเสร็จไปทั้งเรื่องเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 24 คำสั่งดังกล่าวจึงไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาตามมาตรา 227 คู่ความไม่ต้องโต้แย้งคำสั่งตามมาตรา 226 ก็อุทธรณ์ฎีกาได้และคำให้การจำเลยที่อ้างสิทธิของบุคคลภายนอกขึ้นต่อสู้นั้นเป็นการยอมรับข้อเท็จจริงตามฟ้อง จึงไม่มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไป ศาลชั้นต้นสั่งให้สืบพยานจำเลยจึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องจำเลยขอให้ไปทำการยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินมีโฉนดแปลงหนึ่ง ซึ่งโจทก์จำเลย นายกรุดและนายประเสริฐมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่เคยเข้าครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวตามส่วนของโจทก์ เพราะที่ดินตามส่วนของโจทก์มีนายชัยยะ ครอบครองปักษ์จนได้กรรมสิทธิ์แล้ว จำเลยจึงไม่อาจไปยื่นคำขอแบ่งแยกที่ดินร่วมกับโจทก์ได้ ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานแล้วพิพากษาให้จำเลยไปยื่นคำขอแบ่งแยกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกอุทธรณ์เพราะจำเลยมิได้โต้แย้งคำสั่งงดสืบพยานของศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยาน โจทก์จำเลยและนัดฟังคำพิพากษานั้นไม่ใช่คำสั่งในระหว่างพิจารณา และแม้จะเป็นคำสั่งในระหว่างพิจารณาจำเลยก็ไม่จำเป็นต้องโต้แย้งคำสั่งศาลชั้นต้น นั้น ข้อเท็จจริงในคดีนี้ ปรากฏว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานจำเลย โดยเห็นว่า มีข้อเท็จจริงพอวินิจฉัยได้แล้ว และต่อมาได้วินิจฉัยว่า โจทก์มีชื่อในโฉนดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมด้วยคนหนึ่ง ย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องขอให้จำเลยซึ่งมีชื่อในโฉนดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน แบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมตามสัดส่วนที่แต่ละคนครอบครองได้ จำเลยกล่าวอ้างสิทธิของบุคคลภายนอกมาต่อสู้อย่างผิด ๆ เป็นเรื่องนอกเหนือไม่อาจกระทำได้อันเห็นได้ว่า ข้อความที่ศาลชั้นต้นยกขึ้นวินิจฉัยนั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมายและทำให้คดีนี้เสร็จไปทั้งเรื่อง จึงเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 24 คำสั่งดังกล่าวจึงไม่เป็นคำสั่งในระหว่างพิจารณาตาม มาตรา 227 คู่ความไม่ต้องโต้แย้งคำสั่งของศาลตามมาตรา 226ก็อุทธรณ์ฎีกาได้ ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้น แต่อย่างไรก็ดีตามที่จำเลยให้การต่อสู้ว่าเหตุที่จำเลยไม่ไปยื่นคำขอแบ่งแยกโฉนดที่ดินดังกล่าวเพราะโจทก์ไม่มียกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ขอแบ่งแยกโดยที่ดินส่วนที่โจทก์อ้างว่าโจทก์มียกรรมสิทธิ์นั้น มีนายชัยยะนั้นทนายฉันทน์ ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปักษ์แล้ว เห็นว่าเมื่อโจทก์มีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวมใน

โฉนดที่ดินร่วมกับจำเลยนายกรุดและนายประเสริฐ ทั้งจำเลยก็รับว่าตนมีกรรมสิทธิ์ 5 ไร่ 2 งาน ตรงตามที่โจทก์กล่าวอ้างในฟ้อง โจทก์ย่อมมีสิทธิ์ที่จะขอทำการรังวัด แบ่งแยกโฉนดระหว่างเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมได้ จำเลยมีข้อต่อสู้ในส่วนของจำเลยที่ไม่อาจจะทำการรังวัดแบ่งแยกโฉนดอย่างไรก็ชอบที่จะยกขึ้นต่อสู้ได้ แต่จำเลยมิได้ยกข้อต่อสู้ในส่วนของจำเลยขึ้นต่อสู้ กลับอ้างสิทธิของบุคคลภายนอก คำให้การของจำเลยเป็นการยอมรับข้อเท็จจริงตามฟ้อง จึงไม่เป็นประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปที่ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานจำเลยจึงชอบแล้ว แม้ว่าจำเลยจะมีสิทธิฎีกาได้เพราะไม่ใช่คำสั่งระหว่างพิจารณาก็ตาม แต่ก็ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยของศาลล่างทั้งสอง"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้คืนค่าธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์แก่จำเลย

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ